

1003012-10.2021.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Benedito Sergio de Oliveira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... firmado com associação com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação do associado. Legítima expectativa da autora de que seu veículo estaria protegido contra eventual sinistro, assemelhando-se a contrato de seguro. Veículo furtado. Indevida a negativa de pagamento de indenização. Suposta fraude nas informações prestadas não evidenciada. Sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003012-10.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.:

1003012-10.2021.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Mirella Ramos Otavio

Requerido:

Associação Seven dos Proprietarios dos Veiculos Automotores do Brasil

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Benedito Sergio de Oliveira

Mirella Ramos Otavio, depoimento pessoal: qual é o local, hora e data do suposto furto?: estava na faculdade Anhanguera, na Eduardo Matarazo, entrou por volta das 7:7:30 horas e retornou ao carro por volta das 9/9:30 hs; o boletim de ocorrência foi lavrado na mesma data com a polícia que esteve no local do furto; teve que refazer o boletim de ocorrência para informa o Detran; 30/04/19: data do furto e da lavratura do boletim; foi lavrado pela policia militar; foram lavrados dois boletins porque não constava o furto; não visualizou a pessoa furtando o veículo; chegou no local e o veículo não estava ali.

Vistos.

MIRELLA RAMOS OTÁVIO move ação contra ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL alegando, em resumo, que: em 30.04.2019, às 21:30 hs, avistou uma pessoa desconhecida furtando seu veículo, que estava estacionado na Av. Eduardo Andreia Matarazzo, nº 100, do que registrou boletim de ocorrência policial; em 29.05.2019, registrou boletim de ocorrência policial para retificar a data e o local dos fatos constantes do primeiro registro; em 02.05.2019 comunicou o sinistro à ré, mas esta se negou a pagar a respectiva indenização alegando que a autora descumpriu o regulamento interno da ré, no que diz respeito à contribuição mensal; embora tenha efetuado o pagamento da respectiva mensalidade, o sinistro permanecia negado. Assim, pede a condenação da ré a lhe pagar: 1) a quantia de R\$ 11.521,00, correspondente à cobertura securitária; e 2) indenização por dano moral no valor de R\$ 30.000,00.

Citada, a ré apresentou contestação alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa ad

causam e inépcia da inicial. No mérito, disse, em síntese, que: a ré é uma associação de proteção veicular sem fins lucrativos; é indevida incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; nos meses em que está inadimplente, a autora não tem direito à cobertura por qualquer tipo de dano; o sinistro foi negado em razão da ausência das fotos de reativação obrigatória; na data do fato a autora estava inativa na base; o associado perde a cobertura em caso de atraso superior a três dias do vencimento; a autora pagou a parcela com vencimento em abril de 2019 doze dias após o vencimento; atraso acima de dez dias é obrigatório a realização de nova vistoria (envio das fotos) para reativação da proteção; a autora tinha conhecimento das regras associativas, motivo pelo qual ela não faz jus ao valor da indenização; há divergência de informações quanto à data e ao local em que o veículo mencionado na inicial foi furtado; a autora não providenciou a inclusão do impedimento do suposto veículo furtado junto ao Detran; eventual indenização integral do veículo cadastrado deverá ser calculado pela tabela Fipe do mês da ocorrência do evento; deverá ser descontados todos os débitos referentes ao veículo; o dano moral não ficou comprovado e eventual indenização deve ser fixada em valor moderado.

Réplica a fls. 251/271.

Sobreveio manifestação da ré a fls. 284/286.

Instadas a dizerem se tinham outras provas a produzir, as partes se manifestaram a fls. 288 e 291.

Saneado o processo (fls. 295/298) e realizada a instrução, as partes apresentaram alegações finais reiterando, cada qual, os argumentos expendidos na fase postulatória (fls. 335).

É o relatório.

DECIDO.

O caso vertente subsume-se, à toda evidência, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (cf. art. 3º, § 2º), de sorte que, sendo direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (cf. art. 6º, VIII, e JTJ 240/223), forçoso é reconhecer a procedência parcial do pedido.

Inicialmente, deve-se ter presente que parte legítima para figurar na relação jurídica processual é o titular da relação jurídica de direito material posta em Juízo, que, no caso, é o termo de filiação a fls. 34/35.

Ora, quem figura como associada no referido documento é a autora, proprietária do veículo ali descrito, e não Denilson Rangon Soares, proprietário anterior (cf. fls. 274). Logo, aquela, e não este, tem legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, em que se pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária e indenização por dano moral.

No mais, a ré não nega a adesão da autora ao programa de proteção veicular nos moldes constantes da inicial e do termo de filiação a fls. 34/35. Tampouco nega o furto do veículo ali descrito, conforme boletins de ocorrência policial a fls. 59/60 e 61/66.

Diz apenas que o sinistro foi negado porque houve um atraso no pagamento da parcela mensal acima de dez dias e a autora não realizou nova vistoria, com envio de fotos, para reativar a proteção.

Ocorre que apesar de ter alegado que a autora deveria ter realizado nova vistoria para reativar a proteção do seu veículo, a ré aceitou receber o valor correspondente ao mês inadimplente, abril de 2019 (fls. 78/79), e, ainda, realizou a cobrança do mês seguinte (fls. 80/81), o que gerou legítima expectativa ao recebimento da respectiva indenização.

A propósito:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cerceamento do direito à prova não configurado. Provas oral e pericial que não seriam aptas a apontar conclusão diversa da extraída da análise dos documentos juntados aos autos. Revelia da ré que não importou a desconsideração da documentação por ela juntada, devidamente analisada na sentença. Contrato de proteção patrimonial de veículo firmado com associação com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação do associado. Legítima expectativa da autora de que seu veículo estaria protegido contra eventual

sinistro, assemelhando-se a contrato de seguro. Veículo furtado. Indevida a negativa de pagamento de indenização. Suposta fraude nas informações prestadas não evidenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP, apelação nº 1022296-30.2016.8.26.0554, 36ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Milton Carvalho, j. 18.06.2018 - destaquei).

"Proteção veicular oferecida por associação. Contrato assemelhado a seguro facultativo de veículo. Bem protegido danificado em colisão. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Relação jurídica sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Negativa da associação ao pagamento da indenização fundada em cláusula que prevê a ausência de direito ao ressarcimento devido ao mau estado de conservação dos pneus. Prova das condições dos pneus e de que essas condições foram a causa determinante do acidente. Ônus da ré. Julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada às partes a produção das provas requeridas. Cerceamento de defesa. Sentença anulada de ofício. Recurso parcialmente provido" (TJSP, apelação nº 1026008-64.2018.8.26.0002, 28ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Cesar Lacerda, j. 15.12.2020 - destaquei).

"Apelação. Ação indenizatória. Contrato de proteção veicular firmado com a ré, Associação Civil sem fins lucrativos. Contrato de seguro atípico. Relação de consumo evidenciada. Precedentes deste E. TJSP. Veículo segurado que foi furtado em via pública. Negativa de pagamento de indenização que é indevida. Situação dos autos que não se coaduna com hipótese de agravamento de risco pelo segurado. Ausência de comprovação de má-fé do autor, tentativa de fraudar a ré, ou conduta destinada a prejudicar a apuração das circunstâncias do furto. Boa-fé que se presume, ao passo que a má-fé deve ser cabalmente provada. Danos morais, contudo, incorrentes. Mero inadimplemento contratual que não dá ensejo ao dever de indenizar. Honorários advocatícios de sucumbência redimensionados à luz do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte" (TJSP, apelação nº 1009550-22.2020.8.26.0577, sessão permanente e virtual da 33ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 10.03.2021 - destaquei).

"SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Contrato de proteção patrimonial de veículo firmado com associação com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação do associado, assemelhando-se a contrato de seguro. Veículo furtado. Indevida a negativa de pagamento de indenização. Exigência de fotos do veículo que não foi comunicada de forma clara. Ré que manteve a cobrança das mensalidades. Legítima expectativa da autora de que seu veículo estaria protegido. Recurso desprovido" (TJSP, apelação nº 1006283-50.2020.8.26.0348, sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Milton Carvalho, j. 28.04.2021 - destaquei).

É do corpo desse último acórdão: "Por fim, em que pese o contrato tenha sido entabulado com associação, que nega a qualidade de seguradora, o negócio jurídico celebrado entre as partes se refere à proteção patrimonial de veículo contra perda total, furto, roubo, colisão, incêndio e fenômenos naturais (fls. 12), com contraprestação devida, o que, de maneira cristalina, gera expectativa de indenização do sinistro no automóvel protegido, cumprida sua obrigação patrimonial, tal como num contrato de seguro e sujeito à norma consumerista".

Ademais, a falta de pagamento de uma ou mais parcelas não autoriza a recusa ao pagamento da indenização em caso de sinistro nesse período.

Como já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pela eminente Desembargadora Ana Lucia Romanhole Martucci "ainda que se considere o inadimplemento do autor, não há que se falar em cancelamento da apólice, ou mesmo suspensão, durante o período do inadimplemento, tendo em vista a falta de comprovação nos autos acerca de sua constituição em mora" (TJSP, apelação nº 1017823-32.2021.8.26.0002, sessão permanente e virtual da 33ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2021).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR - INADIMPLMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO QUE NÃO OBSTA O DIREITO A INDENIZAÇÃO, PORQUANTO, NÃO COMPROVADA A SUA NOTIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVER DA AUTORA EM ENTREGAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO RECONHECIDO - AUTORIZADO O DESCONTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS MULTAS DE TRÂNSITO GERADAS ANTERIORMENTE AO ACIDENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP, apelação nº 1023325-13.2019.8.26.0554, sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Cesar Luiz de Almeida, j. 03.12.2020 - destaquei).

"Furto de veículo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Simples mora no pagamento da mensalidade não autoriza a automática suspensão do programa de proteção veicular. Atraso de um dia no pagamento da mensalidade. Aplicação analógica da Súmula no 616 do STJ. Pagamento da indenização que deve corresponder a 100% do valor do veículo previsto na tabela Fipe, descontados eventuais tributos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo, devendo haver intimação do credor fiduciário, quando do início da execução do julgado para informar o valor do financiamento pendente e se for o caso, receber a indenização, porque o veículo foi dado em garantia fiduciária. Apelo parcialmente provido" (TJSP, apelação nº 1002826-60.2020.8.26.0008, sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Moraes Pucci, j. 20.05.2021 - destaquei).

"CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AVEICULO OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA ÀS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO - SUSPENSÃO IMEDIATA DA APÓLICE - ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO - RECUSADO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 616 DO C. STJ - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA - ART. 51, IV E XI DO CDC - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO - RECURSO PROVIDO. Ausente prova de constituição do segurado em mora no pagamento do prêmio, a falta de pagamento de parcela vencida não pode ser fato obstativo do direito à continuidade do contrato entabulado entre as partes, devendo ser considerada abusiva a cláusula de suspensão da apólice e da rescisão automática sem prévia interpelação ou notificação, por violar tal prática os incisos IV e XI do art. 51 do CDC, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser observada a cláusula geral da boa-fé contratual, da equidade e do equilíbrio nas relações contratuais. Assim, considera-se vigente o seguro quando da ocorrência do sinistro, sendo de rigor a procedência da ação para o pagamento da indenização pertinente, acrescida de correção monetária e juros de mora" (TJSP, apelação nº 1011889-15.2020.8.26.0007, 31ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Paulo Ayrosa, j. 14.09.2021 - destaquei).

Assim, dúvida não há quanto ao direito da autora ao recebimento da indenização do sinistro mencionado na inicial.

Todavia, não pode ser acolhido o pedido de indenização por dano moral.

Como se sabe, há danos morais que se presumem, de modo que ao autor basta a alegação, ficando da outra parte a produção de prova em contrário. É o caso, por exemplo, dos danos sofridos pelos pais em decorrência da perda dos filhos e vice-versa. Há outros, entretanto, que devem ser provados, sendo insuficiente mera alegação, como aquela constante da inicial (JTJ 167/45).

O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de acarretar dano moral.

Idiossincrasias à parte, o direito não protege pequenas insatisfações relacionadas a contratempos contratuais ou a relacionamentos pessoais. Viver em sociedade pode trazer aborrecimentos e decepções. É preciso estar preparado para isso - e a autora estava.

Não se pode olvidar que o dano moral é aquele que atinge a esfera da subjetividade ou o plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana - a da intimidade e da consideração pessoal - ou ainda o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua - o da reputação ou da constituição social. Em outras palavras, deriva o dano moral das práticas

atentatórias à personalidade humana, caracteriza-se pelo sentimento humano de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a humilhação, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. Não é o caso!

A questão, a despeito da suscetibilidade pessoal exacerbada, não dá margem ao dano moral, visto que inexistente constrangimento humano ou à intimidade, mas, ao contrário, restringe-se a mero contratempo pelo autor. Nada mais!

Portanto, não se há cogitar de dano moral, consoante se verifica desta ementa do acórdão do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, inserto na RT 789/256:

“DANO MORAL - Descaracterização - Aborrecimentos e transtornos pessoais - Circunstância que não gera o dever de reparação mormente se não evidenciada violação à honra ou à imagem, ou, ainda, exposição ao ridículo ou a qualquer outro tipo de constrangimento”.

Assim, de rigor a procedência parcial do pedido.

Registro, a fim de evitar equívoco, que o fato de ser a autora beneficiária de assistência judiciária a isenta apenas do pagamento dos honorários advocatícios e das custas necessárias para o andamento da ação até a sua solução final, mas não a libera dos encargos decorrentes da sucumbência (cf. art. 98, § 2º, do CPC). A exigência do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, porém, fica condicionada à ocorrência do previsto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno a ré a pagar à autora a importância de R\$ 11.521,00, correspondente à indenização do sinistro mencionado na inicial, monetariamente corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.

Quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento do valor da condenação atualizado (art. 85, § 2º, do CPC), ante a sucumbência recíproca das partes, serão eles distribuídos na proporção de 50% para cada uma delas (art. 85, § 14, do CPC).

Fica a ré advertida de que, não sendo efetuado o pagamento no prazo de quinze dias a partir da data da intimação do cumprimento da sentença, o débito será acrescido da multa de dez por cento e, também, dos honorários advocatícios de dez por cento (cf. art. 520, § 2º, e 523, § 1º, do CPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pric.

Ribeirão Preto, 09 de novembro de 2022.

Benedito Sérgio de Oliveira
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA